



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA FIJACIÓN DE TOPES MÁXIMOS A LAS TASAS DE INTERÉS EN COSTA RICA

EDGAR ROBLES CORDERO
2025



Copyright © 2025. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

Índice

1. Introducción.....	1
2. La (ir)racionalidad detrás de los topes a las tasas de interés.....	4
3. El uso de los topes a las tasas de interés.....	8
4. Impacto de los topes a las tasas de interés.....	11
4.1 Lado de la oferta	11
4.2 Lado de la demanda.....	12
4.3 ¿Son las tasas de interés demasiado altas?.....	14
5. Métodos alternativos para reducir los diferenciales de tipos de interés.....	15
5.1 Estructura del mercado.....	16
5.2 Información de mercado.....	17
5.3 Apoyo del lado de la demanda.....	18
6. La reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.....	19
6.1 Análisis de la metodología sobre fijación de tasas de interés máximas.....	24
7. Estimación de los efectos de la ley de tasas máximas sobre consumidores: Análisis econométrico.....	28
8. Conclusiones.....	35
9. Referencias Bibliográficas.....	38



1. Introducción

La reciente introducción de un techo a la tasa de préstamo de bancos y otras instituciones financieras en Costa Rica reabrió un viejo debate sobre la pertinencia de la intervención regulatoria para limitar el cobro de tarifas que los responsables políticos consideran excesivamente elevada.

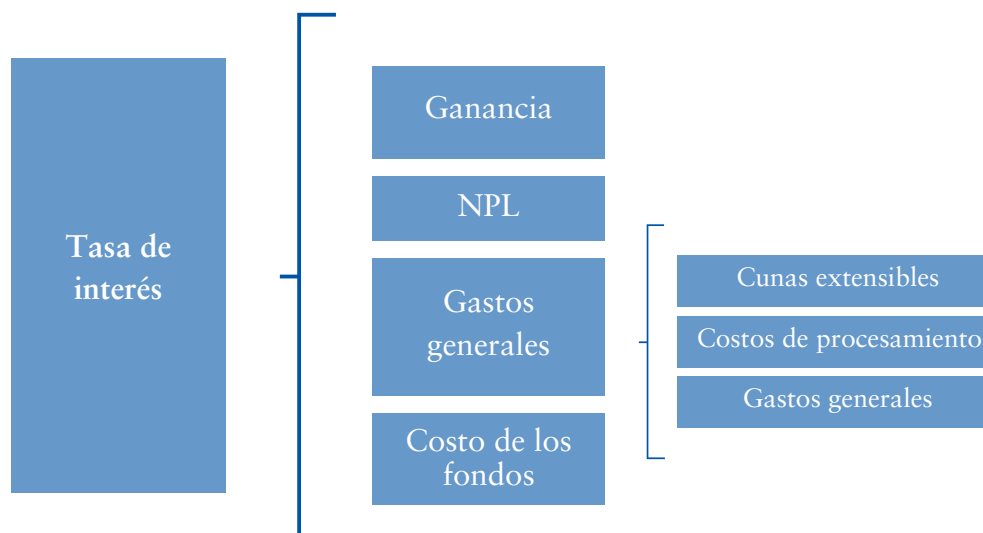
Para evaluar cuán idóneo es establecer un tope a la tasa de interés o contrastar su efectividad frente a otros posibles instrumentos de política del gobierno, resulta fundamental comprender qué constituye exactamente una tasa de interés y cuáles son las razones que bancos y otras instituciones financieras utilizan para justificar su cobro, aunque ello pueda considerarse excesivo.

En primer lugar, está el costo del fondeo. Este se refiere a la cantidad de dinero que la institución financiera debe pagar para tomar prestados los fondos que luego presta. Para un banco comercial o una institución de microfinanzas que acepta depósitos, este costo suele ser el interés que ofrece por los depósitos. En el caso de otras instituciones podría ser el costo de fondos mayoristas, o una tasa subsidiada para crédito proporcionado por el gobierno o los donantes. Este costo es menor para algunas instituciones financieras cuando los fondos se obtienen de contribuciones realizadas por organizaciones benéficas o se garantizan mediante el establecimiento de una ley, como es el caso del Banco Popular de Desarrollo Comunal (BPDC). Además, dentro de este costo también se incorporan las restricciones regulatorias que exigen capitales regulatorios y encajes legales¹.

¹ Los capitales regulatorios corresponden a dos tipos. Primero, el capital mínimo de operación definido en el Artículo 151 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Segundo, los requerimientos mínimos de capital respecto a los activos ponderados por riesgo definidos por el CONASSIF. Los encajes legales son de dos clases. De un lado, el encaje mínimo legal definido en el Artículo 62 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. De otro lado, ese mismo artículo señala que “[a]demás de esa reserva, cada institución podrá tener en la misma cuenta de depósitos, las sumas que considere convenientes. El total será considerado como encaje legal y el sobrante del encaje legal, por encima del encaje mínimo legal, será calificado como encaje excedente.”

En segundo lugar, existen gastos generales que pueden agruparse en tres categorías de costos. Una primera categoría se refiere a costos de administración y gastos generales asociados con el funcionamiento de una red de oficinas y sucursales. Otra se refiere al costo del procesamiento de crédito y la evaluación de préstamos, que es una función creciente del grado de asimetría de la información². Finalmente, se encuentra la categoría de costos asociados a divulgación, expansión de una red o desarrollo de nuevos productos y servicios, cada uno de los cuales también son financiados por el margen de la tasa de interés. En su conjunto, estos gastos generales, particularmente los costos de procesamiento, suelen ampliar el diferencial de precios entre los préstamos más grandes de los bancos y los préstamos más pequeños de las Instituciones del Mercado Financiero (IMF). Debido a que los gastos generales varían significativamente entre prestamistas, estos suelen expresarse en proporción a los préstamos realizados para obtener un indicador de eficiencia institucional.

Figura 1. Componentes de la tasa de interés



Fuente: Miller, H. (2013)

El tercer componente de la tasa de interés se relaciona con el costo que deben absorber los prestamistas por las deudas incobrables que deben cancelarse a la tasa que cobran.

² Las asimetrías de información surgen cuando los prestatarios disponen de un mejor conjunto de información sobre su capacidad de pago que los prestamistas. Si bien, existen mecanismos para disminuir esas asimetrías, tales como *screening*, contratos óptimos, etc., estos mecanismos tienen costos que son trasladados generalmente a los prestatarios.



Estos préstamos morosos (NPL: Non-Performing Loan, por sus siglas en inglés) conllevan a que los prestamistas revisen sus procesos de evaluación de crédito y, eventualmente, reduzcan la tasa de interés en periodos futuros. Aquellos que por su imprudencia continúen con la misma tasa, serán penalizados.

El último componente se refiere al margen de beneficio que incorporan los prestamistas, el cual, nuevamente, varía de forma significativa entre instituciones. La presión de generar ganancias para los accionistas explica, por ejemplo, que este margen sea superior en bancos y otras instituciones financieras comerciales en comparación con aquellas no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro.

El objetivo general de este estudio es describir y cuantificar los impactos económicos y sociales de la fijación de topes máximos a las tasas de interés en el financiamiento a terceros para operaciones financieras, comerciales y microcréditos, resultado de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 9859.

Los objetivos específicos se describen a continuación.

En primer lugar, estimar el impacto económico de la medida de fijación de topes máximos a las tasas de interés, específicamente para los siguientes grupos: el sector comercio, el sector financiero y el beneficio o perjuicio para los usuarios del crédito que se beneficiaron con esta política. En segundo lugar, realizar una valoración de la metodología de cálculo de la fijación de las tasas máximas de las tasas de interés en Costa Rica. Finalmente, plantear reformas a la ley actual para mejorar su impacto económico y social.

El resto del documento está estructurado de la siguiente forma. La sección 2 describe la racionalidad e irracionalidad detrás de la fijación de precios techo a las tasas de interés. La sección 3 describe dónde se han utilizado topes y cómo han variado en la práctica. La sección 4 analiza el impacto de estos en la oferta y la demanda de financiamiento. La sección 5 considera las alternativas viables para reducir las tasas de interés. La sección 6 describe el cambio en la regulación sobre tasas de interés. La sección 7 presenta los resultados del estudio cuantitativo; y la sección 8 presenta las conclusiones.

2. La (ir)racionalidad detrás de los topes a las tasas de interés³

Los gobiernos fijan topes máximos a las tasas de interés por una variedad de razones políticas y económicas, siendo la más común la de brindar apoyo a una industria o área específica de la economía. Este es el caso de cuando el gobierno establece una tasa de interés máxima para atender una posible falla de mercado⁴ en una determinada industria, con lo cual pretende redirigir mayores recursos financieros hacia ese sector en relación con lo que el mercado había determinado en ausencia de ese tope. Ejemplos comunes son los préstamos al sector agrícola con el propósito de impulsar el crecimiento de su producción o los créditos a pequeñas y medianas empresas (pymes) para resolver sus limitaciones crediticias.



Otra importante razón para justificar la fijación de topes máximos proviene de considerar que las instituciones financieras buscan obtener ganancias excesivas, mediante el cobro de elevadas tasas de interés sobre los préstamos de sus clientes. Esta idea se conoce como el argumento de la usura y supone, por una parte, que la demanda del crédito con las tasas más altas es inelástica al precio y, por otra parte, que las instituciones financieras son capaces de explotar la información asimétrica e, incluso, su poder de mercado monopólico en el corto plazo para incrementar sus ganancias, en perjuicio del bienestar de sus clientes. En consecuencia, esta situación representa una falla de mercado y requiere entonces la intervención del gobierno para proteger a los clientes ante las prácticas abusivas de los prestamistas. Sin embargo, la teoría económica sugiere que las imperfecciones o fallas en el mercado de créditos son el resultado de asimetrías en la información y la incapacidad de los prestamistas para diferenciar entre prestatarios seguros y riesgosos. Esto último quiere decir que un banco o una institución de microfinanzas no puede identificar completamente el potencial de pago de un cliente. En particular, se plantean dos cuestiones fundamentales: la selección adversa y el riesgo moral.

³ Las secciones 2 a la 5 están basadas en Miller, H. (2013). Interest rate caps and their impact on financial inclusion.

Economic and Private Sector, Professional Evidence and Applied Knowledge Services

(https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a0de5274a31e00003d0/Interest_rate_caps_and_their_impact_on_financial_inclusion.pdf)

⁴ Una falla de mercado en un mercado competitivo surge cuando éste no es capaz de asignar los recursos eficientemente.

Selección adversa

Es probable que los clientes que tienen un riesgo demostrablemente menor ya hayan recibido algún tipo de crédito. Los clientes restantes pueden tener un mayor o menor riesgo, pero no pueden demostrarlo. Frente a esta incertidumbre, el banco cobrará una tasa agregada (es decir, no diferenciada) que será más atractiva para aquellos clientes de mayor riesgo, lo cual conduce a una mayor probabilidad de incumplimiento ex ante.

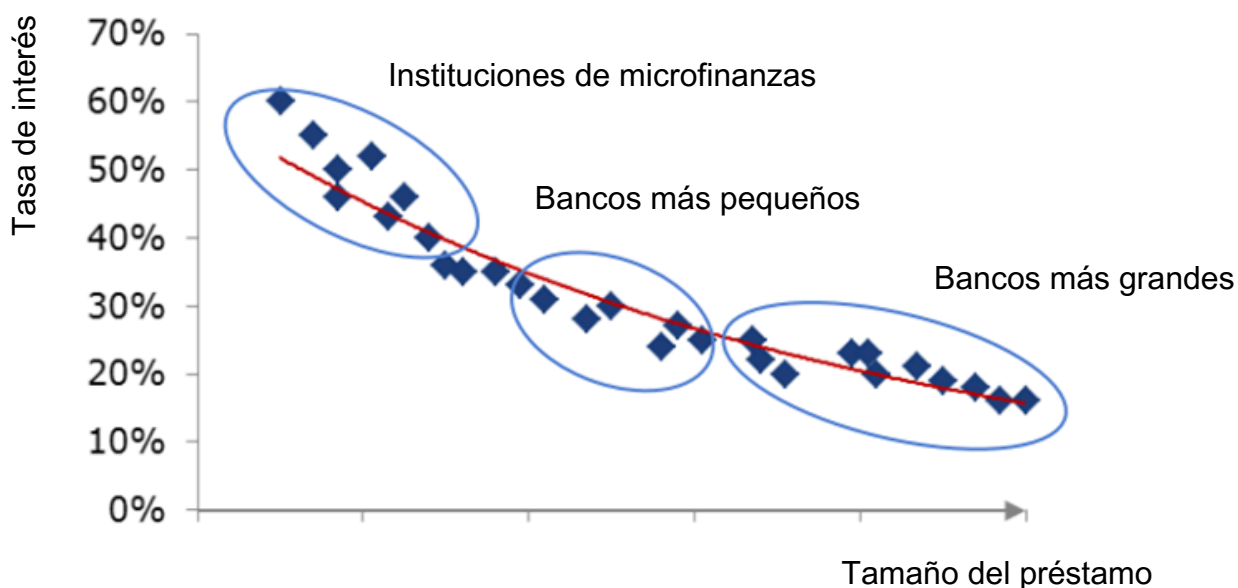
Riesgo moral

Los clientes que toman prestado a una tasa más alta pueden verse obligados a realizar inversiones más riesgosas para cubrir sus costos de endeudamiento. Esto conduce a una mayor probabilidad de incumplimiento ex post.



El riesgo de selección adversa, según la metodología tradicional de préstamos grupales de microfinanzas, puede mitigarse mediante el uso del capital social y la comprensión del riesgo dentro de una comunidad específica que permita fijar las tasas de interés (precio del riesgo). Sin embargo, es frecuente encontrar esta fijación en el extremo inferior del mercado, donde los préstamos son de menor valor y existe la mayor asimetría de información y, por lo tanto, se justifica que las instituciones financieras cobren altas tasas de interés por los préstamos. Estas últimas suponen una ganancia excesiva para los prestamistas solo en el caso de mercados de crédito no competitivos, pues hace más probable que exploten su poder monopólico ante la ausencia de competidores.

Figura 2. Curva de demanda de los servicios financieros



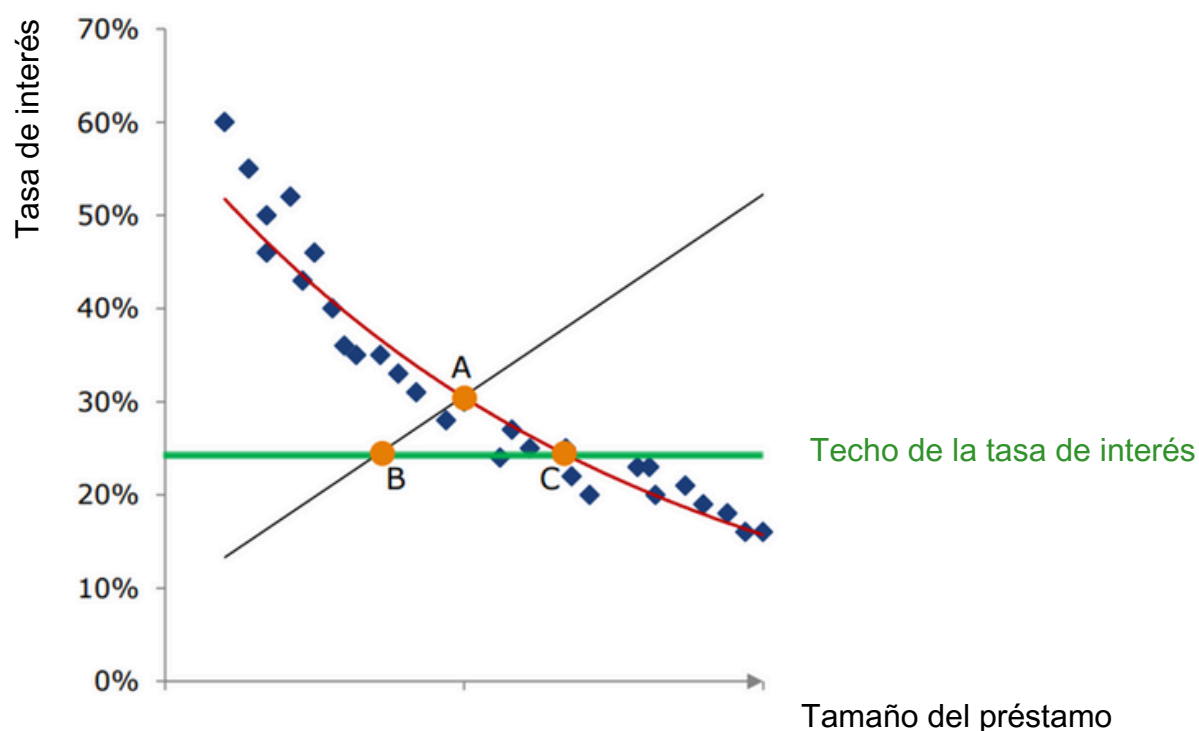
Fuente: Miller, H. (2013)

La teoría económica también sugiere que los mercados financieros se segmentan para que los grandes bancos comerciales atiendan a los clientes más grandes con préstamos de alto valor y a tasas de interés más bajas. Por su parte, las instituciones de microfinanzas cobran tasas de interés más altas en un mayor volumen de préstamos de bajo valor. Entre ambas se encuentran los bancos comerciales más pequeños, enfocados en atender a empresas medianas y grandes empresas. Inevitablemente, existirán algunas personas y empresas que no podrán acceder al crédito de los bancos ni de las demás instituciones financieras: el término medio que falta. Este escenario se representa en la Figura 2.

En este contexto, resulta intuitivo que la fijación de topes máximos a las tasas de interés tengan más probabilidades de afectar al extremo inferior del mercado. En este segmento las tasas de interés que cobran las instituciones de microfinanzas son generalmente más altas que las que cobran los bancos, debido a que enfrentan mayores costos asociados a fondeo y gastos generales. Al incorporar mayores costos de transacción también pueden elevar la rentabilidad de realizar préstamos más grandes. Por ejemplo, si a un banco comercial le cuesta ¢60.000 tomar una decisión crediticia sobre un préstamo de ¢6.000.000, entonces tendrá en cuenta este 1% en el precio del préstamo (la tasa de interés). Por lo general, el costo asociado a la evaluación de un préstamo no cae en proporción a su tamaño. Por lo tanto, si la evaluación continúa costando ¢18.000 para un préstamo de ¢600.000, entonces el costo que debe tenerse en cuenta aumenta al 3%. Este costo eleva las tasas más altas sobre préstamos de menor valor.

Los precios más altos generalmente se pagan porque el producto marginal del capital es más alto para las personas con poco o ningún acceso a él. Esto conduce al diagrama estándar de oferta y demanda como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Curva de demanda de los servicios financieros



Fuente: Miller, H. (2013)

Al fijar un tope máximo a las tasas de interés (línea verde en la Figura 3), el gobierno tiene como objetivo incentivar a los prestamistas a empujar la curva de oferta y aumentar el acceso al crédito mientras reducen las tasas de préstamo, es decir, pasar del equilibrio A hacia un nuevo equilibrio (ver Figura 3, lo cual supone que el límite máximo se establece por debajo del equilibrio del mercado; si está por encima, los prestamistas seguirán prestando como antes). Sin embargo, tal pensamiento ignora las acciones de los bancos y demás instituciones financieras que operan bajo información asimétrica.

- Cuando se fija el tope máximo se magnifica el problema de la selección adversa: si bien al nuevo precio existen más consumidores dispuestos a adquirir un préstamo, su solvencia no es identificable para los prestamistas. Ante este hecho, los prestamistas pueden reaccionar de tres maneras: Aumentar los préstamos, lo que significará prestar a más clientes de mayor riesgo y aumentar la morosidad.
- Aumentar la inversión en sistemas de procesamiento para identificar mejor a los buenos clientes, lo que aumentará los gastos generales.
- Aumentar la inversión en llegar a clientes que puedan identificarse con un alto potencial de pago, lo que aumentará los gastos generales.

En cualquier caso, estas opciones aumentarán los costos y obligarán a la curva de oferta (línea negra en la Figura 3) a volver a la izquierda, lo que es perjudicial para el alcance financiero (cae la cantidad de crédito). En tanto las instituciones financieras puedan mantener una ganancia conforme absorben los aumentos en sus costos, entonces serán capaces de racionar el crédito a los clientes que pueden sostener fácilmente a la tasa de interés prescrita y rechazar el crédito a otros clientes. Con ello, el mercado se mueve al punto B en la Figura 3. Por lo tanto, la pregunta es: ¿esta historia de topes en las tasas de interés que conducen al racionamiento del crédito se confirma en la realidad? El resto de este documento tiene como objetivo responder a esta pregunta utilizando ejemplos de topes de tasas de interés impuestos en una variedad de economías.

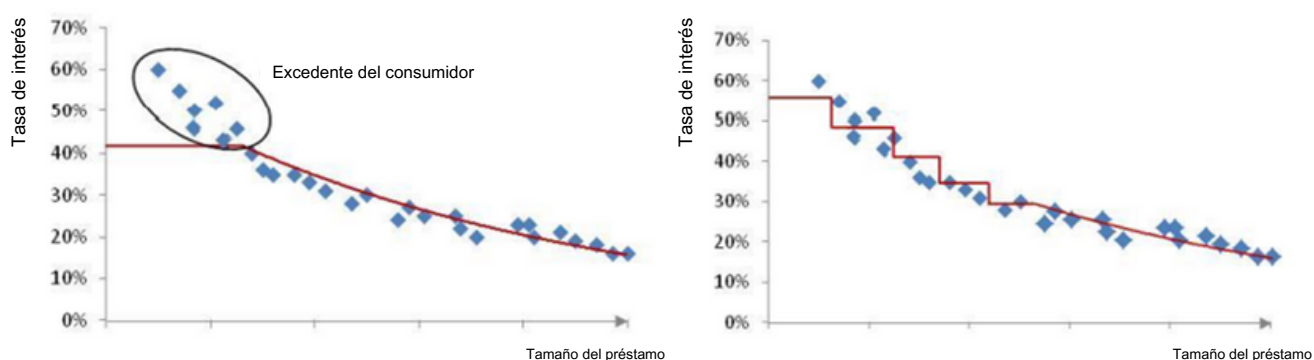
3. El uso de los topes a las tasas de interés

Aunque conceptualmente es simple, existe mucha variación en las metodologías utilizadas por los gobiernos para implementar límites a las tasas activas. Mientras que algunos países utilizan un tope de tasa de interés similar en todas las regulaciones para instituciones financieras con licencia, otros han intentado un enfoque más flexible.

El control de la tasa de interés más simple pone un límite superior a cualquier préstamo de instituciones formales. Esto podría decir simplemente que ninguna institución financiera puede otorgar un préstamo a una tasa superior, digamos, al 40% de interés anual o al 3% mensual.

En lugar de establecer un límite de tasa de interés rígido, los gobiernos de muchos países han encontrado que es preferible discriminar entre diferentes tipos de préstamo y establecer topes individuales basados en el cliente y el tipo de préstamo. La lógica de tal tope variable es que puede actuar en varios niveles del mercado, minimizando el excedente del consumidor.

Figura 4. Topes a tasas de interés fijos y variables



Fuente: Miller, H. (2013)

Como medida más flexible, el tope de interés a menudo está vinculado a la tasa base establecida por el banco central al establecer la política monetaria. Esto significa que el tope reacciona de acuerdo con las condiciones del mercado (sube con ajuste monetario, baja con relajación). Este es el modelo utilizado en Zambia, donde los bancos pueden prestar a nueve puntos porcentuales por encima de la tasa de política y los préstamos de microfinanzas tienen un precio múltiplo de esto.

En otros lugares, los gobiernos han vinculado la tasa activa a la tasa pasiva y han regulado el diferencial que los bancos y otras instituciones financieras captadoras de depósitos pueden cobrar entre las tasas activas y pasivas. Debido a que algunos bancos buscan eludir los límites máximos de préstamos aumentando las tarifas de arreglo y otros costos para el prestatario, los gobiernos a menudo han tratado de limitar el precio total del préstamo.

Otros gobiernos han intentado establecer diferentes topes para diferentes formas de instrumentos de préstamo. Por ejemplo, en Sudáfrica, la Ley Nacional de Crédito (2005) identificó ocho subcategorías de préstamo, cada una con su propia tasa de interés máxima prescrita.

Un gran número de países utilizan ahora algún tipo de nivel máximo de tasas de interés, incluidos muchos países ricos como Francia, Alemania y Estados Unidos. Estos toques generalmente apuntan a usureros y prácticas crediticias depredadoras y han aumentado en popularidad desde el inicio de la crisis financiera de 2008 y el crecimiento de las compañías de préstamos de día de pago. Existe una literatura interesante y creciente en torno a este fenómeno; sin embargo, en esta sección nos enfocamos en los países más pobres donde hay más lecciones prácticas para aprenderse del estudio de los controles de las tasas de interés.

Del mismo modo, debido a la variedad de formas en que los países pueden implementar algún tipo de límite de interés descrito anteriormente, es difícil desarrollar una lista completa de quién está y quién no está limitando las tasas de interés. Muchos países están utilizando actualmente, o han utilizado recientemente, algún tipo de tope para dirigir los recursos hacia un determinado sector o industria, muchas de las cuales son medidas a corto plazo y todas las cuales serían muy difíciles de catalogar.

Después de la ola de liberalización financiera de la década de 1990, la primera década del siglo XXI vio una tendencia general hacia un mayor control gubernamental de los sectores financieros. En ninguna parte esto fue más cierto que en América Latina, donde varios gobiernos introdujeron algún tipo de control de las tasas de interés en la última década. Países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Brasil y Costa Rica experimentaron con alguna forma de control de la tasa de interés en la última década.

Muchos países del norte de África han utilizado toques en las tasas de interés en los últimos años, como Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto, principalmente en el sector de las microfinanzas. Los techos en esta región suelen rondar el 3-5 % mensual. En África occidental, los estados miembros del entonces UMOA firmaron anteriormente un límite del 27 % anual para microcréditos.

En la India, desde 2011, existe un tope de la tasa de interés, donde hay un tope de margen del 12 % y los microcréditos tienen un tope del 26 % anual para apoyar a los hogares rurales con ingresos anuales de hasta 60 000 rupias y a los hogares urbanos y semiurbanos con ingresos hasta 120.000 rupias. Se utilizan toques similares en el sur de Asia; en Bangladesh, por ejemplo, los microcréditos tienen un tope del 27% anual para apoyar a los prestatarios rurales y al sector agrícola.



4. Impacto de los topes a las tasas de interés

4.1 Lado de la oferta

Alcance más allá de lo financiero

El principal argumento utilizado en contra de la limitación de las tasas de interés es que distorsionan el mercado e impiden que las instituciones financieras ofrezcan productos crediticios a quienes se encuentran en el extremo inferior del mercado y no tienen acceso alternativo al crédito. Esto va en contra de la agenda de divulgación financiera que prevalece en muchos países pobres en la actualidad. El debate puede reducirse a la priorización del costo del crédito sobre el acceso al crédito.

Un experimento aleatorio en Sri Lanka encontró que el rendimiento real promedio del capital para las microempresas era de 5,7% mensual, muy por encima de la tasa de interés típica de entre 2 y 3% que proporcionaban las instituciones microfinancieras. De manera similar, los mismos autores encontraron en México que los retornos al capital se estimaban en un 20-33% mensual, hasta cinco veces más que las tasas de interés del mercado.



Históricamente, las instituciones microfinancieras han sido capaces de expandir su alcance rápidamente financiando la expansión de la red con las ganancias de los prestatarios existentes, lo que significa que los clientes existentes en efecto están subsidiando el alcance a nuevas áreas. La limitación de las tasas de interés puede dificultar este proceso, ya que las instituciones microfinancieras pueden seguir siendo rentables en los mercados existentes, pero reducir la inversión en nuevos mercados. En el extremo, la acción del gobierno sobre las tasas de interés puede hacer que las redes existentes se retraigan. En Nicaragua, el gobierno introdujo la Ley de Asociación de Microfinanzas en 2001, que limitaba el interés de los microcréditos al promedio de las tasas establecidas por el sistema bancario. Después de muchas disputas, el gobierno fue aún más lejos e intentó legislar para una condonación generalizada de la deuda. En respuesta a la persecución percibida por parte del gobierno, varias instituciones microfinancieras y bancos comerciales se retiraron de ciertas áreas, lo que obstaculizó el alcance del sector financiero.

También hay alguna evidencia que sugiere que un tope en las tasas de préstamo para las instituciones microfinancieras autorizadas incentiva a las instituciones microfinancieras-ONG y otras fuentes de financiamiento para que los pobres permanezcan fuera del sistema regulatorio. En Bolivia, la imposición de un tope crediticio provocó una caída notable en la concesión de licencias a nuevas entidades. Mantener a los prestamistas fuera del sistema debería ser poco atractivo para los gobiernos, ya que aumenta el potencial de préstamos abusivos y la falta de protección al consumidor.



Aumento de precios

Existe cierta evidencia de los mercados desarrollados de que la imposición de topes de precios podría, de hecho, aumentar el nivel de las tasas de interés. En un estudio de préstamos de día de pago en Colorado, inicialmente se vio que la imposición de un precio máximo reducía las tasas de interés, pero a largo plazo se observó que las tasas aumentaron constantemente hacia el límite de la tasa de interés. Esto se explicaba por la colusión implícita, mediante la cual el tope de precios establecía un punto focal para que los prestamistas supieran que el alcance de los aumentos de precios sería limitado y, por lo tanto, el comportamiento colusorio tenía un resultado natural limitado.

4.2 Lado de la demanda

Elasticidad de la demanda

Inherente a cualquier argumento a favor de un límite superior en las tasas de interés está la suposición de que la demanda de crédito es inelástica respecto al precio. Si fuera cierto lo contrario, y que la demanda del mercado fuera muy sensible a pequeños aumentos en las tasas de préstamo, entonces habría una razón mínima para que el gobierno o los reguladores intervinieran.

Karlan y Zinman (2006) llevaron a cabo un ensayo de control aleatorio en Sudáfrica para probar la sabiduría recibida de que los pobres son relativamente insensibles a las tasas de interés. Descubrieron que, alrededor de las tasas estándar del prestamista, las elasticidades de la demanda aumentaron considerablemente, lo que significa que incluso un pequeño aumento en las tasas de interés conduciría a una caída significativa en la demanda de crédito. Si los pobres son así de sensibles a los cambios en la tasa de interés, entonces esto sugiere que la práctica crediticia usurera no sería comercialmente sostenible y, por lo tanto, hay poca necesidad de que el gobierno limite las tasas de interés.

Tendencias de prestatarios

La cadena detrás de la implementación de un límite de interés es que el límite tendrá un efecto en la economía en general a través de su impacto en las actividades comerciales y de consumo. La pregunta clave que debe abordar cualquier tope es si es vinculante y, por lo tanto, afecta el comportamiento del prestatario en el margen. En Sudáfrica, la Ley Nacional de Crédito se incorporó en 2005 para proteger a los consumidores y prevenir las prácticas crediticias imprudentes de las instituciones financieras. Como se describió, era un tope variable que discriminaba entre ocho tipos diferentes de instrumentos de préstamo para garantizar que el tope pudiera operar en diferentes niveles.

Restricciones crediticias y productividad

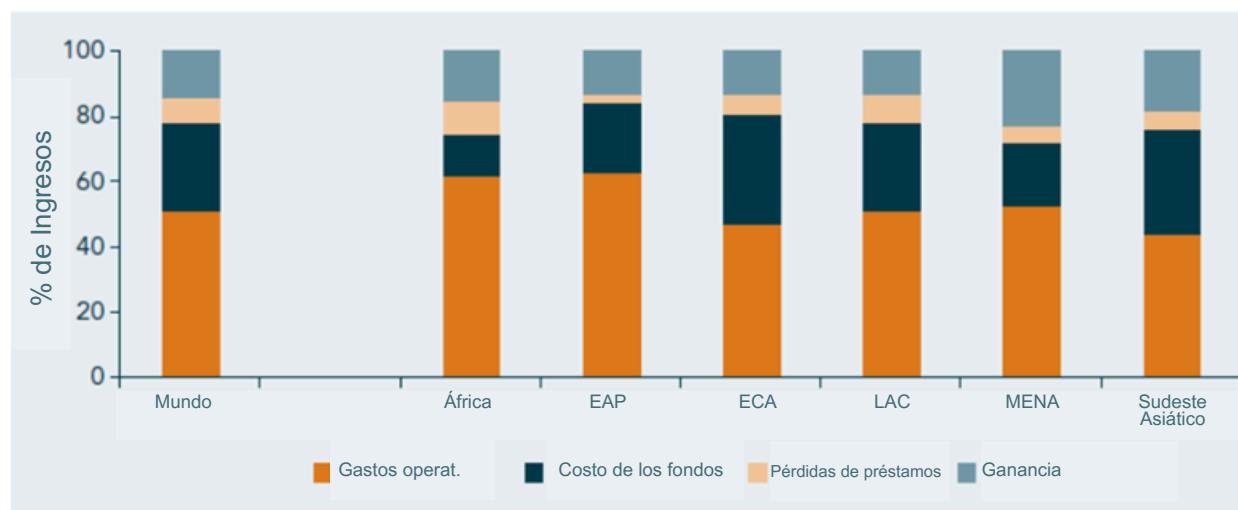
Un tope a la tasa de interés exagera el problema de la selección adversa, ya que restringe la capacidad de los prestamistas para discriminar precios y significa que algunas empresas que podrían haber recibido un crédito más caro para empresas comerciales más riesgosas no recibirán financiación. Ha habido algún intento de vincular esta restricción en la disponibilidad de crédito a la producción. En Bangladesh, se encontró que las empresas con acceso al crédito eran más eficientes que las empresas con restricciones crediticias. El Banco Mundial descubrió que las restricciones crediticias pueden reducir los márgenes de beneficio hasta en un 13,6 % anual.



4.3 ¿Son las tasas de interés demasiado altas?

Un estudio detallado realizado por CGAP en 2009 analizó en detalle los cuatro elementos de la fijación de precios de préstamos para las instituciones microfinancieras e intentó medir si los pobres estaban siendo realmente explotados por tasas de interés excesivamente altas. La siguiente figura, tomada de su informe, desglosa la estructura de costos de las instituciones microfinancieras en diferentes regiones en 2006.

Figura 5. Estructura de costos



Fuente: Miller, H. (2013)

EAP: Unión Europea, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania
ECA: Europa y el centro de Asia
LAC: América Latina y el Caribe
MENA: Oriente Este y Norte de África

Si bien estos datos son interesantes para la comparación internacional, nos dicen relativamente poco sobre la eficiencia de las empresas y los mercados individuales. Sin embargo, la figura 6 proporciona algunas conclusiones interesantes y positivas. Por ejemplo, la relación entre los gastos operativos y la cartera de préstamos total se redujo del 15,6% en 2003 al 12,7% en 2006, una tendencia que probablemente haya sido impulsada por los factores gemelos de competencia y aprendizaje práctico.

Con respecto a la rentabilidad, existe alguna evidencia de que las instituciones microfinancieras generan ganancias muy altas de los clientes de microfinanzas.

El caso más sonado fue la salida a bolsa de Compartamos, una organización mexicana de microfinanzas que generó millones de dólares en ganancias para sus accionistas. Compartamos había sido acusado de usura, cobrando a los clientes tasas anualizadas superiores al 85%. El estudio de CGAP encontró que el diez por ciento de las instituciones microfinancieras más rentables a nivel mundial estaban obteniendo rendimientos sobre el capital superiores al 35%.

Si bien la comparación internacional es interesante, también tiene implicaciones prácticas. Proporciona a los formuladores de políticas un marco conceptual con el que evaluar la idoneidad de la intervención en los mercados de crédito. La pregunta que los políticos deben responder si quieren justificar la interferencia en el mercado y la limitación de las tasas de interés es si las ganancias excesivas o los gastos generales inflados están empujando las tasas de interés a una tasa más alta que su nivel natural. Esta es una cuestión regulatoria subjetiva, y el objetivo de un marco de políticas debería ser garantizar suficiente contestabilidad para mantener las ganancias bajo control antes de que surja la necesidad de intervención.



5. Métodos alternativos para reducir los diferenciales de tipos de interés

Desde una perspectiva económica, las soluciones basadas en los insumos, como topes a las tasas de interés o subsidios, distorsionan el mercado y, por lo tanto, sería mejor dejar que el mercado determine la tasa de interés y apoyar ciertos sectores deseables a través de otros medios (como la ayuda basada en la producción).

Hay una serie de otros métodos disponibles que pueden contribuir a una reducción de las tasas de interés. A corto plazo, la presión suave puede ser una herramienta eficaz: dado que los bancos y las instituciones de microfinanzas necesitan licencias para operar, a menudo son receptivos a la influencia del banco central o; sin embargo, para realmente reducir las tasas de interés de manera sostenible, los gobiernos deben crear un entorno comercial y regulatorio y estructuras de apoyo que fomenten la oferta de servicios financieros a un costo más bajo y, por lo tanto, empujen la curva de oferta hacia la derecha.

5.1 Estructura del mercado

El paradigma de la economía clásica dice que la competencia entre instituciones financieras debería obligarlas a competir en el precio de los préstamos que otorgan y, por lo tanto, reducir las tasas de interés. Las fuerzas competitivas ciertamente pueden desempeñar un papel en las fuerzas de los prestamistas para mejorar la eficiencia con el fin de reducir los gastos generales o reducir los márgenes de beneficio. En una encuesta de gerentes de instituciones de microfinanzas en América Latina y el Caribe, la competencia fue citada como el principal factor que determina la tasa de interés que cobran. La evidencia macro respalda este punto de vista: los países latinos con las industrias microfinancieras más competitivas, como Bolivia y Perú, generalmente tienen las tasas de interés más bajas.

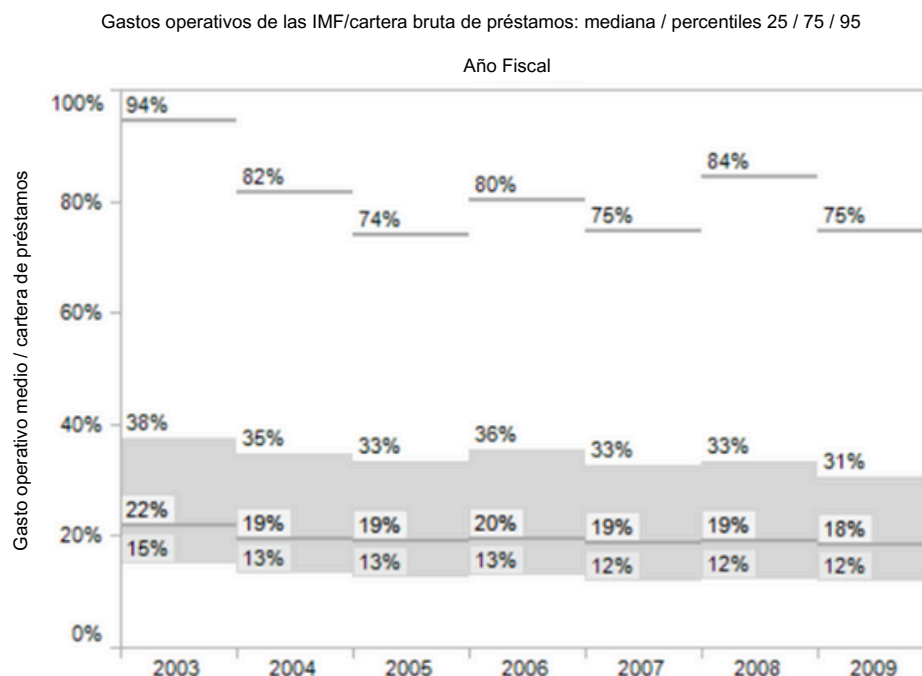
El corolario de esto, y de la visión ortodoxa, parecería ser que los gobiernos deberían otorgar licencias a más instituciones financieras para promover la competencia y reducir las tasas. Sin embargo, no es seguro que más jugadores signifique mayor competencia. Debido a la naturaleza del sector financiero, con altos costos fijos y requerimientos de capital, los jugadores más pequeños pueden verse obligados a imponer tasas más altas para seguir siendo rentables. Las empresas débiles que se administran de manera ineficiente no necesariamente agregarán valor a una industria y el apoyo del gobierno a menudo puede desviarse para respaldar empresas malas. Los gobiernos deben estar dispuestos a adaptar y basar la política en un análisis exhaustivo de la estructura del mercado, con la promoción de la competencia y la eliminación de barreras de entrada innecesarias, como la burocracia excesiva, como objetivo.



5.2 Información de mercado

La evidencia sugiere que aprender haciendo es un factor clave para aumentar la eficiencia y, por lo tanto, reducir los gastos generales y, por lo tanto, las tasas de interés. Las instituciones con un historial decente son más capaces de controlar los costos y son más eficientes en la evaluación de los préstamos, mientras que una cartera de préstamos más grande generará economías de escala. Las empresas más establecidas también deberían poder renegociar y obtener fondos más baratos, lo que nuevamente reduce los costos. En China, el gobierno apoya al sector financiero al establecer un techo a los depósitos y un piso a las tasas de préstamo, lo que significa que los bancos pueden mantener un nivel mínimo de margen. Siguiendo una muestra internacional de instituciones microfinancieras, hay evidencia clara del Microfinance Information Exchange (MIX) de que los gastos operativos cayeron como una proporción de la cartera bruta de préstamos a medida que las empresas maduraban.

Figura 6. Gasto de operación de instituciones de microfinanzas / cartera bruta de préstamos: media / P 25 / P 75 / P 95 (percentiles)



Fuente: Miller, H. (2013)

La implicación de esto es que los gobiernos harían mejor en abordar las estructuras de costos de las instituciones financieras para permitirles seguir siendo comercialmente sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, la inversión del gobierno en oficinas de referencia de crédito y agencias de garantías disminuye los costos de evaluación de préstamos para bancos e IMF.



Apoyar la innovación de productos, por ejemplo mediante el uso de un fondo de desafío del sector financiero, puede reducir el costo de la divulgación y el apoyo gubernamental para la investigación y la promoción puede conducir al desarrollo de productos y servicios basados en la demanda. FinMark Trust es un ejemplo de fondos de donantes que apoyan el desarrollo de la investigación y el análisis como una herramienta para influir en las políticas.

5.3 Apoyo del lado de la demanda

El gobierno puede ayudar a reducir las tasas de interés mediante la promoción de la transparencia y la protección del consumidor financiero. La inversión en educación financiera puede fortalecer la voz del prestatario y protegerlo contra una posible explotación. Obligar a las instituciones financieras reguladas a ser transparentes en sus prácticas crediticias significa que los consumidores están protegidos de costos ocultos. El gobierno puede publicar y anunciar las tasas de préstamo de los bancos competidores para aumentar la competencia. Es probable que cualquier trabajo del lado de la demanda tenga un largo tiempo de anticipación para impactar, pero es vital que, incluso si la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, la curva de demanda la siga.

6. La reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

Mediante la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 9859, del 20 de junio de 2020, se introdujeron algunas reformas a Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 1994. En particular, el artículo 36 bis, Límites en las operaciones financieras, comerciales y los microcréditos, establece un techo a la tasa de interés anual que pueden cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero para operaciones financieras, comerciales y microcréditos deberá ajustarse a los límites establecidos en este artículo. Específicamente:

“La tasa anual máxima de interés para todo tipo de crédito, salvo para los microcréditos, se calculará sumando el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa, más doce coma ocho (12,8) puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por uno coma cinco (1,5).

La tasa anual máxima de interés para microcrédito se calculará sumando el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa, más trece coma dieciocho (13,18) puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por dos coma cero ocho cinco (2,085).

La tasa de interés activa que se utilizará para las tasas máximas de todo tipo de crédito y microcrédito será la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica, en dólares de los Estados Unidos de América o en colones, según se haya pactado en el contrato, negocio o transacción.

Para efectos de esta ley, se entiende por microcrédito todo crédito que no supere un monto máximo de uno coma cinco (1,5) veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. Se excluyen de los microcréditos las tarjetas de crédito.

Para el caso de contratos, negocios o transacciones pactados en otras monedas se utilizará el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses, de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito, en dólares de los Estados Unidos de América, calculada por el Banco Central de Costa Rica.

Las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica, el cual las deberá publicar, en la primera semana de los meses de enero y julio de cada año, en La Gaceta y en su página web. Estas tasas se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuado en el semestre siguiente al de su publicación.

Se prohíbe al oferente del crédito fragmentar el monto de los créditos regulares, en montos iguales o menores a uno coma cinco (1,5) veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, con el fin de cobrar una tasa mayor a la tasa máxima establecida para el crédito regular.

Se prohíbe a toda persona física o jurídica, que otorgue financiamiento a terceros, incorporar a la tasa de interés costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos en la presente ley. No se considerarán parte de la tasa de interés: i) los cargos por la realización evidenciable de una gestión de cobranza administrativa que no podrá ser superior, en ningún caso, al monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, no pudiendo superar nunca el monto de doce dólares de los Estados Unidos de América (\$12), considerando que esta multa aplicará a partir del quinto día de atraso y no podrá aplicarse más de una vez al mes. Cualquier otro cargo, costo financiero o comisión, se denomine en los contratos tasa de interés o no, se considerarán parte de la tasa de interés de la operación.

El cobro de una tasa de interés superior a las establecidas por el BCCR, de acuerdo con este artículo, se considerará una ventaja pecuniaria desproporcionada para efectos del artículo 243 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. Para bancos y sus grupos o sus conglomerados financieros, en lo referente a tasas de interés moratorias, tanto en colones como en dólares, se aplicará lo establecido en el artículo 70 de la Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 16 de setiembre de 1953. Para el caso de créditos pactados con entidades no bancarias, se aplicará lo establecido en el artículo 498 de la Ley 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964.

Será responsabilidad de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) velar, mensualmente, por que en ningún crédito que exceda el monto correspondiente a un microcrédito se cobre una tasa superior a la tasa anual máxima de interés para todo tipo de crédito. En caso de determinarse un incumplimiento, la Superintendencia deberá denunciar ese hecho al Ministerio Público.” (Lo resaltado no pertenece al original).

El 16 de diciembre de 2021 mediante el Decreto Ejecutivo N°43270-MEIC, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el reglamento denominado: "Reglamento de las Operaciones Financieras, Comerciales y Microcréditos que se Ofrezcan al Consumidor"; el cual fue modificado mediante el Decreto Ejecutivo N°43855-MEIC publicado el 24 de enero del 2023 en el Diario Oficial La Gaceta.

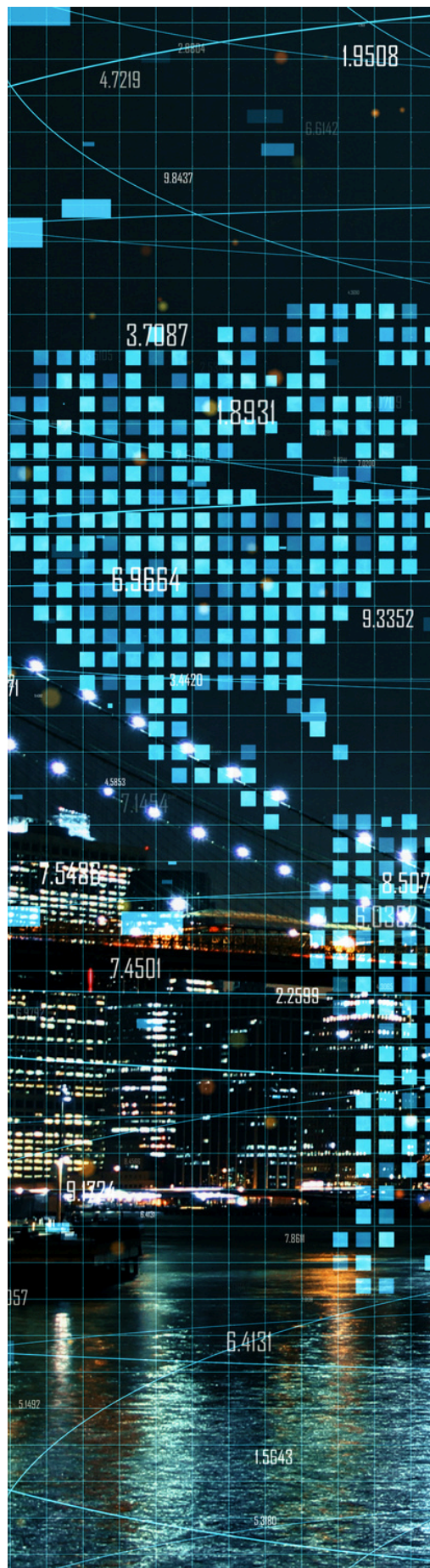
En primer lugar, según el artículo 36 bis de la Ley del Consumidor, la tasa máxima de interés deberá ser fijada por el Banco Central cada seis meses. En el Reglamento, se precisa que el Banco Central publicará dichas tasas la primera semana de enero y la primera semana de julio de cada año.

En segundo lugar, si bien la norma permite que las entidades financieras cobren al deudor por los gastos incurridos en cobrar la deuda, se imponen límites a estos. Primero, debe existir evidencia de que se incurrió en dicho gasto. Segundo, el monto a cobrar no puede sobrepasar el 5% de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, y establece como tope la suma de 12 dólares. Finalmente, este cargo se podrá cobrar después de 5 días de atraso y solo una vez al mes.

En tercer lugar, el Reglamento les otorga a las entidades financieras el plazo de tres meses para obtener una aprobación del contrato base que cada empresa utiliza para regular los créditos que otorgan a los consumidores. El fin de esta homologación es que la Comisión Nacional del Consumidor evalúe los contratos y verifique que no existen cláusulas abusivas.

En cuarto lugar, la regulación prohíbe a las entidades financieras incurrir en las siguientes prácticas al momento de otorgar créditos: (i) fragmentar el monto de los créditos regulares, para cobrar una tasa mayor a la establecida por el Banco Central; (ii) incorporar costos, gastos, multas o comisiones a las tasa de interés cuando superen los límites fijados por el Banco Central; (iii) condicionar el otorgamiento del crédito a la adquisición de otro producto o servicio; (iv) dificultar el pago anticipado de un crédito o el cambio del crédito por otro similar; y (v) irrespetar los términos y cláusulas financieras del contrato tipo homologado por la CNC, al suscribirse el contrato con los consumidores.

En quinto lugar, se les impone a las entidades financieras la obligación de brindar una serie de información a los consumidores de previo y durante la ejecución del contrato, a fin de informar sobre:



- (a) Las condiciones, las tasas de interés, costos, gastos, multas o comisiones, así como las distintas alternativas de crédito existentes.
- (b) Las características principales del servicio, como límite de crédito, los beneficios adicionales y las restricciones o limitaciones que le afecten.
- (c) El mecanismo empleado para el cálculo de la tasa de interés efectiva, su fórmula para calcularla y supuestos en los que se cobran.
- (d) La identificación de la entidad que otorga el crédito, incluido su nombre, dirección, el teléfono del centro de atención al cliente y el sitio de internet respectivo.



Esta obligación de información no solo se limita a entregársela al consumidor a través de sus datos de contacto, sino que además esta debe estar disponible de manera permanente al público en la página de Internet del proveedor de servicios de crédito, y en la línea de atención al cliente o consumidor. Además, deberá ser exhibida en forma suficiente y visible en las oficinas de atención al cliente o consumidor del proveedor de servicios de crédito.

Finalmente, la regulación contempla la obligación de entregar, al menos una vez al mes, un estado de cuenta sin costo. A partir de la entrada en rigor de la norma, los estados de cuenta fueron ajustados al contenido especificado en el artículo 17 del Reglamento.

Como fue mencionado previamente, a través del Decreto Ejecutivo 43855-MEIC del 24 de enero de 2023, se reformó el Reglamento de las Operaciones Financieras, Comerciales y Microcréditos que se ofrezcan al Consumidor, Decreto Ejecutivo 43270.

Dentro de los principales cambios se pueden indicar los siguientes. Se agrega el artículo 7 bis, mediante el cual se establece la metodología de cálculo de la Tasa de Interés Total Anual (TITA), la cual no debe sobrepasar la Tasa Anual Máxima (TAM) determinada por el Banco Central de Costa Rica. Esta metodología contempla la anualización de los costos, gastos, multas, seguros, comisiones y cualquier otro cargo adicional del crédito, los cuales deben ser adicionados a la tasa de interés nominal para obtener como resultado la TITA.

Asimismo, se modifica el concepto de Tasa de Interés Efectiva por el de Tasa de Interés Total Anual (TITA): De acuerdo con la nueva metodología del artículo 7 bis y la reforma al inciso h del artículo 13, la Tasa de Interés Efectiva es sustituida por la TITA.

Estas modificaciones regulatorias vienen a imponer restricciones adicionales a la determinación de las tasas de interés que cobran las instituciones financieras. Una consecuencia del endurecimiento de esas restricciones es excluir a más hogares, Mypimes y personas del mercado regulado de crédito, ya que la tasa de interés a cobrar no está, como hemos visto, determinada principalmente por elementos como el nivel de riesgo del deudor o de las actividades que realiza, entre otras, sino por factores ajenos a la tecnología financiera.



6.1 Análisis de la metodología sobre fijación de tasas de interés máximas

La metodología de cálculo de las tasas máximas de interés fue definida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Como menciona el informe Estudio anual sobre los impactos de las disposiciones contenidas en los artículos 36 bis y 36 ter de la Ley 9859 (Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), elaborado por la SUGEF en diciembre de 2022, las fórmulas que determinan las tasas máximas son:

- Tasa Máxima todo tipo de crédito colones = $(12,8 + \text{Promedio tasas colones}) * 1,5$.
- Tasa Máxima microcréditos colones = $(13,18 + \text{Promedio tasas colones}) * 2,085$.
- Tasa Máxima todo tipo de crédito dólares = $(12,8 + \text{Promedio tasas dólares}) * 1,5$.
- Tasa Máxima microcréditos dólares = $(13,18 + \text{Promedio tasas colones}) * 2,085$.
- Tasa Máxima créditos en otras monedas = Promedio tasas dólares

En estas fórmulas:

- Promedio tasas colones: es igual al promedio simple del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica en colones.
- Promedio tasas dólares: es igual al promedio simple del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica en dólares.

En estos dos promedios hay un doble promedio, como se advierte en el subrayado, lo cual se debe a que el Banco Central calcula la tasa de interés activa negociada (TAN) como un promedio ponderado por el saldo colocado en cada semana del año, luego utiliza los doce últimos valores mensuales de la TAN para estimar un promedio simple.

Como se aprecia, las fórmulas son el resultado de dos constantes y una variable, constituida esta última por el respectivo promedio. De forma que las variaciones de las tasas máximas solo pueden ser el resultado del cambio en el promedio o las constantes definidas por 1,5 y 12,8 en el caso de colones. Si estos promedios y las constantes no varían, no cambian las tasas máximas, o sea, permanecen constantes.

En primera instancia, el uso de la tasa de “Otras Sociedades de Depósito” es un parámetro subjetivo para determinar la tasa máxima pues no es una tasa adecuada para medir el riesgo de los distintos grupos de clientes que podrían ser sujetos de crédito. Esto ha llevado a los oferentes a excluir a estos consumidores del mercado de crédito, quienes han pasado a conformar la demanda del mercado de la banca informal conocida como prestamistas gota a gota.

En otras palabras, la actual metodología para fijar las tasas máximas de interés no permite bancarizar a los grupos que han sido excluidos por la reforma, por representar mayores riesgos de impago. Esto ha provocado el crecimiento de la banca informal, con todo el problema asociado sobre la legitimación de capitales y el incremento en la violencia e inseguridad ciudadana.

En segundo lugar, se debe de tomar en cuenta que la elección de la constante de 1,5 impuesta por la ley para fijar la tasa máxima de todo tipo de crédito en colones o dólares también es arbitraria y aún se desconoce su respaldo técnico. Este parámetro es muy relevante pues el tope de la tasa es altamente sensible al valor elegido. Por ejemplo, el siguiente cuadro estima cómo cambiaría el tope de tasa si se define otro multiplicador, utilizando la última información utilizada por el Banco Central de Costa Rica en la última fijación de tasas, según la fecha del presente documento.

Figura 7. Tasa máxima para todo tipo de créditos excepto para microcréditos según el multiplicador elegido (cifras en porcentajes)

Tasa Fórmula	Tasa Otras Sociedades de Depósito	Multiplicador	Tasa Máxima
12, 8	12, 9	1, 25	32, 13
12, 8	12, 9	1, 50	38, 55
12, 8	12, 9	1, 75	44, 98
12, 8	12, 9	2, 00	51, 40
12, 8	12, 9	2, 25	57, 83

Fuente: Elaboración Propia

Entrevistas realizadas con representantes del sector bancario para el presente informe permiten concluir que solamente pasar el multiplicador de 1,50 a 1,75 permitiría bancarizar de regreso a una gran mayoría de los clientes que se vieron excluidos con la reforma de topes a tasas. Al cambiar el parámetro en 1/6 (de 1,50 a 1,75), el tope de tasa variaría cerca de 6 puntos porcentuales, lo cual apenas compensaría los riesgos vinculados a clientes con peores historiales de pago.

El cambio descrito disminuiría la demanda potencial de los prestadores gota a gota y prácticas ilegales como el movimiento de capitales ilegítimos y el uso de prácticas extorsivas. Además, a nivel internacional está empíricamente demostrado que un incremento en la formalización de crédito genera un mayor crecimiento económico al incentivar la productividad, así como mayores niveles de empleo producto de más actividad comercial. Por último, la formalidad redundaría en mayor recaudación tributaria por lo que los balances fiscales también se ven beneficiados.

Al respecto, el estudio de la SUGEF de diciembre de 2022 añade un apartado titulado Reflexiones Adicionales sobre la exclusión financiera, las cuales transcribimos a continuación:

- *“La ley 9859 procura proteger al consumidor financiero contra posibles abusos en materia de tasas de interés, lo que claramente se convierte en un objetivo central, pero debido a lo mostrado en este apartado debe existir un equilibrio para incluir, en lo posible, el acceso al crédito a los sectores más vulnerables de la población, pues estos sectores van a continuar con la necesidad de financiamiento y que posiblemente encuentren opciones de financiamiento en el mercado informal y con costos económicos y sociales muy superiores al establecido inicialmente en el mercado formal; con ello establecer topes a las tasas de interés requiere calibrar este tope máximo para evitar la exclusión financiera e incluir elementos de protección al consumidor financiero.*
- *Existen razones económicas y políticas para imponer techos a las tasas de interés que se pueden resumir en dos tipos: 1. proteger a los consumidores de la usura, 2. reducir el costo del crédito. Ahora bien, si la intención es la primera, los techos usualmente se ubican a niveles que afectan únicamente en los precios extremos (fuera de lógica financiera) pero dejan que el mercado formal explore con diferentes tolerancias al riesgo que absorba y dé oportunidades de atender segmentos que de otra forma serían excluidos y en contraposición si es la segunda opción, los techos a las tasas de interés son usados para bajar las tasas de mercado formal (por percibirse altas en un momento dado sin considerar el riesgo), entonces los techos pueden agravar la exclusión financiera ya que el mercado informal es más evasivo del cumplimiento legal, muy opaco en el tema de supervisión y flexible manejar las imperfecciones del mercado a su favor.*

- *Un gran ausente en la ley 9859 son las acciones concretas para integrar planes de educación financiera por parte los integrantes del mercado financiero, así como la promoción de una central crediticia nacional pues hoy día solo existe información oficial del mercado regulado.*
- *El hecho de establecer precios máximos a un mercado regulado excluye a un porcentaje de deudores que no cubre el riesgo con la nueva tasa, este tipo de tasas techo no respetan las estructuras de costos o niveles de servicio de los oferentes, con lo cual se reduce la oferta para los deudores más riesgosos, que incluyen segmentos nuevos en historial crediticio o que la sociedad les otorgó labores que son difíciles de cuantificar en ingreso, informalidad, negocios nuevos, etc. Esa demanda insatisfecha se traslada al mercado informal con serias exposiciones de abuso lo cual va en contra de lo pretendido en la ley, retrocede el país en la profundización financiera, protección de la bancarización, defensa del consumidor, mayor uso de efectivo, perdida de trazabilidad de operaciones de crédito, con efectos en la transparencia contable, financiera, tributaria, entre otros.*
- *La Ley 9858, fue planteada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población; no obstante, aspectos técnicos no fueron considerados en el establecimiento de la misma, como lo es la Inclusión Financiera, la cual de acuerdo con el Banco Mundial se define como “(...) acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades —transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera responsable y sostenible.”, por lo que si se considera esta definición se debe tener identificados algunos de los elementos de la Inclusión Financiera, como lo son la Protección al Consumidor y la Educación Financiera, ya que de acuerdo con la encuesta de demanda elaborada por la SUGEF en el año 2020, solamente 2 de cada 10 personas ha recibido algún tipo de información sobre el manejo de finanzas responsables, además a 4 de cada 10 personas no les es suficiente el dinero que recibe cada mes para cubrir sus gastos y estas personas en un 41% recurrió al crédito informal para cubrir sus gastos, lo cual evidencia que aunque se aplique el límite en las tasas de interés, los malos hábitos financieros de la población se mantendrán.” (El resaltado no es del original)*



En síntesis, los principales cuestionamientos sobre esta metodología son los siguientes. En primer lugar, ¿por qué utilizar el promedio simple? Existen otras métricas cuantitativas como lo son la mediana (percentil 50) o cualquier otro percentil.

En segundo lugar, ¿cómo se obtuvieron los parámetros del 12,8, 13,18, 1,5 y 2,085? Esos parámetros no están fundamentados en un modelo económico de análisis de bienestar social, efectos sobre la inclusión financiera o de un ejercicio empírico con fundamentos en un modelo económico con aplicaciones cuantitativas.

De la información disponible en el archivo del expediente que dio origen a esa reforma regulatoria en la Asamblea Legislativa, no es factible, además, conocer el origen de esos parámetros y si los mismos fueron sensibilizados.

7. Estimación de los efectos de la ley de tasas máximas sobre consumidores: Análisis econométrico

En esta sección se comentan los resultados de un análisis econométrico sobre las principales afectaciones causadas por la ley de tasas máximas. Para ello, se utilizan datos sobre clientes de tarjetas de crédito del Banco Promerica en dos periodos particulares: el 2019, antes de la reforma que incorpora la regulación de tasas y el 2023, posterior a la implementación de la reforma. Ambas bases fueron suministradas por el Banco Promerica. Los datos están disponibles de forma anónima y por individuo, mostrando para cada cliente sus transacciones en esos años, el ingreso, el sexo, el monto gastado, el tipo de gasto, entre otros⁵.

En la Figura 8 se presenta la distribución de las transacciones que se dejaron de realizar entre los dos años de comparación. Las personas que perdieron el acceso a las tarjetas de crédito redujeron transacciones en 2023, respecto a 2019, en productos de Supermercados (28%), Restaurantes (19%), Tienda por departamentos (10%) y Gasolineras (10%). Estos serían los sectores más afectados por la entrada en vigencia de la ley.

El monto total de gasto dejado de realizar por los exclientes de Banco Promerica que no accedieron a tarjetas de crédito asciende a ₡10.600 millones. Tomando en consideración la participación de Banco Promerica en el mercado de las empresas que emiten tarjetas de crédito, extrapolando estos resultados, implica que el monto del gasto total dejado de realizar mediante tarjeta de crédito para la economía nacional es igual a un 0.4% del componente de consumo según del PIB.

⁵ Alguien podría argumentar que la muestra es pequeña y no representativa. No obstante, se debe indicar que en Costa Rica no existe una base de datos pública que contenga la información de los activos y pasivos de todos los habitantes o de un conjunto de habitantes del país; en consecuencia, no es posible establecer con la base de datos utilizada si esos individuos quedaron por fuera del sistema de financiamiento de tarjetas de crédito en el mercado de tarjetas de crédito regulado. A pesar de lo anterior, si es posible establecer que la participación en esa entidad financiera no varió en el periodo analizado. Esto sugiere que el efecto de la política implementada fue proporcional en cada una de las entidades financieras analizadas.

Figura 7. Tasa máxima para todo tipo de créditos excepto para microcréditos según el multiplicador elegido (cifras en porcentajes)

Sector	Número de transacciones	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Supermercados	144.435	27,85%	27,85%
Restaurantes	96.371	18,59%	46,44%
Tiendas por departamentos	51.431	9,92%	56,36%
Gasolineras	49.687	9,58%	65,94%
Transporte	42.807	8,26%	74,20%
Farmacias	14.487	2,79%	76,99%
Otros	14.429	2,78%	79,77%
Entretenimiento	13.064	2,52%	82,29%
Servicios médicos	9.438	1,82%	84,11%
Ventas de equipo industriales	9.431	1,82%	85,93%
Servicios estatales	8.683	1,67%	87,61%
Servicios profesionales	6.984	1,35%	88,95%
Hoteles	6.099	1,18%	90,13%
Bienes electrónicos	5.780	1,11%	91,24%
Servicios públicos	5.640	1,09%	92,33%
Ventas de carros y accesorios	4.955	0,96%	93,29%
Agencias de viajes	4.741	0,91%	94,20%
Librerías	4.658	0,90%	95,10%
Retiros de efectivo	4.614	0,89%	95,99%
Artículos para el hogar	4.224	0,81%	96,80%
Cuidados personales	3.826	0,74%	97,54%
Aerolíneas	3.595	0,69%	98,23%
Centros de enseñanza	3.163	0,61%	98,84%
Artículos de oficina	2.122	0,41%	99,25%
Joyerías, relojes y boutiques	1.076	0,21%	99,46%
Servicios financieros	694	0,13%	99,60%
Alquiler de vehículos	643	0,12%	99,72%
Herramientas	554	0,11%	99,83%
Casinos	362	0,07%	99,90%
Impuestos y multas	306	0,06%	99,95%
Lavandería	234	0,05%	100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco Promerica

Esto tiene un efecto sobre el gasto de los hogares. La mediana del gasto de los hogares por medio de tarjetas de crédito es igual al 27%, según un estudio de la Universidad de Costa Rica, con base en la Encuesta de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)⁶. O sea, se puede argumentar que el 27% del 0,4% del PIB es la pérdida de producción atribuida a gastos no realizado en tarjetas de crédito. Se asume que esos individuos no tuvieron acceso a fuentes alternativas de financiamiento, pues no existe una base de datos de conocimiento público a nivel nacional que contenga las fuentes de financiamiento (formales e informales) por individuo.

El 49% de ese gasto (¢5,150 millones) corresponde a consumo básico, es decir, a gasto en Supermercados, Farmacias, Restaurantes, y Gasolineras. Lo anterior implica una disminución en el gasto en esas industrias con la consecuente desaceleración en esos subsectores de la economía.

Con base en esta información, la pregunta relevante es ¿cuáles sectores se vieron más afectados por la ley que regula topes a tasas de interés? Para responder esta interrogante se realizaron estimaciones utilizando el siguiente modelo econométrico. Los resultados de la estimación se muestran en la Figura 9⁷.

Gasto de consumo

$$\begin{aligned}
 &= \alpha + \beta_1 \text{Edad} + \beta_2 \text{Sexo} + \beta_3 \text{Tipo de persona} + \beta_4 \text{Estado Civil} \\
 &+ \beta_5 \text{Generación} + \beta_6 \text{Trabajador independiente} + \beta_7 \text{Trabajador informal} \\
 &+ u \qquad (1)
 \end{aligned}$$

⁶ J. Robalino, J.; R. Lucke; L. Oviedo; D. Navarro; y L. Contreras (2021) El Efecto de la Regulación sobre Comisiones por el uso de Tarjetas en los Precios al Consumidor, IICE, Universidad de Costa Rica. (https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/Ley%20de%20datafonos%20Imacto%20en%20precios.pdf)

⁷ El análisis cuantitativo realizado toma en consideración el gasto en tarjeta como una métrica aproximada del acceso al crédito. Por supuesto, lo ideal sería disponer de la información completa de los activos y pasivos, i.e., en este caso, del saldo y/o variación del monto de tarjetas de crédito y créditos personales en el mercado formal regulado y no regulado, y mercado informal para cada individuo. No obstante, esa información no es pública por lo que no es factible realizar un ejercicio cuantitativo que tome en consideración la restricción crediticia total de las personas.

Figura 9. Estimación de la relación entre el gasto en tarjetas de crédito y características de la persona, según la ecuación (1)

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	518,533
Model	1.8099e+13	7	2.5856e+12	F(7, 518525)	=	445.30
Residual	3.0108e+15	518,525	5.8064e+09	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.0060
				Adj R-squared	=	0.0060
Total	3.0289e+15	518,532	5.8413e+09	Root MSE	=	76200

monto_cons~1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
EDAD	205.0952	12.41302	16.52	0.000	180.7661	229.4244
sexo	-1072.966	219.4791	-4.89	0.000	-1503.138	-642.7937
persona	-17458.26	1158.621	-15.07	0.000	-19729.12	-15187.4
matrimonio	4133.891	227.8894	18.14	0.000	3687.235	4580.547
millenials	-1521.835	321.0651	-4.74	0.000	-2151.112	-892.557
trabind	10032.77	322.3025	31.13	0.000	9401.067	10664.47
trabinf	760.2873	277.5027	2.74	0.006	216.3908	1304.184
_cons	26159.8	1037.342	25.22	0.000	24126.64	28192.96

Fuente: Estimaciones propias con base en la base de datos de clientes de tarjetas de crédito de Banco Promerica

Los resultados que son estadísticamente significativos señalan lo siguiente:

- Las personas de mayor edad son las más afectadas adversamente. Esto porque en la ecuación se define la variable millenials en forma dicotómica, o sea, millenials es igual a 1 para los millenials y millenials es igual a 0 en cualquier otro caso. Por lo que el coeficiente negativo de la variable millenials implica que las personas de mayor edad tienen un menor gasto a través de las tarjetas de crédito que los millenials.
- Las mujeres gastan más con tarjeta de crédito que los hombres. En consecuencia, ellas fueron más impactadas negativamente con la política. Esto porque en la ecuación se define la variable sexo en forma dicotómica, o sea, sexo es igual a 1 para los hombres y sexo es igual a 0 para las mujeres. Por lo que el coeficiente negativo de la variable sexo implica que los hombres tienen un menor gasto a través de las tarjetas de crédito que las mujeres o, dicho de otra forma, las mujeres tienen un mayor gasto relativo con tarjeta de crédito.
- La persona física gasta menos que las personas jurídicas, las cuales son principalmente PYMES. En consecuencia, éstas últimas fueron las que disminuyeron más las compras con tarjetas de crédito.
- En términos de generación se tiene la siguiente distribución de las transacciones dejadas de realizar por los exclientes de tarjetas de crédito de Banco Promerica:

Figura 10. Distribución de la disminución en el número de transacciones de los exclientes de tarjetas de Banco Promerica entre 2019 y 2023 según generación o cohorte demográfica

Generación	Número de transacciones	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Baby Boomers	96.896	18,69%	18,69%
Centennials	3.723	0,72%	19,40%
Generación X	187.058	36,07%	55,48%
Millenials	212.362	40,95%	96,43%
ND	13.004	2,51%	98,94%
Niños de la postguerra	5.220	1,01%	99,95%
Sin información	270	0,05%	100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco Promerica. Nota: ND corresponde a los individuos para los cuales la información no está disponible.

A pesar de los valores de la Figura 10, en términos del gasto en tarjeta de crédito, la generación de Millennials gastan menos en tarjetas de crédito que las demás generaciones. Como resultado, la generación de los Baby Boomers y la Generación X son las más afectados negativamente por la política, ya que presentan las mayores reducciones de consumo con tarjeta de crédito.

e. Los trabajadores independientes e informales fueron negativamente impactados por la política ya que se les obligó a disminuir su gasto respecto a los asalariados.

Se probaron otras especificaciones de la ecuación (1) representada anteriormente. Por ejemplo, se estimó la ecuación (2) con los resultados que se muestran en la figura 11.

Gasto total en consumo en 2019

$$= \alpha + \beta_1 \text{Edad} + \beta_2 \text{Sexo} + \beta_3 \text{Estado Civil} + \beta_4 \text{Generación} + \beta_5 \text{Trabajador independiente} + \beta_6 \text{Trabajador informal} + u \quad (2)$$

La diferencia entre las ecuaciones (1) y (2), es que en la primera la variable dependiente es el gasto de consumo por transacción por individuo para el año 2019, mientras que en (2) la variable dependiente es el gasto total de consumo por individuo para el año 2019.

Figura 11. Estimación de la relación entre el gasto en tarjetas de crédito y características de la persona, según la ecuación (2)

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	518,533
Model	4.0844e+18	7	5.8349e+17	F(7, 518525)	=	17658.52
Residual	1.7133e+19	518,525	3.3043e+13	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.1925
				Adj R-squared	=	0.1925
Total	2.1218e+19	518,532	4.0919e+13	Root MSE	=	5.7e+06

gasto2019	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
EDAD	8434.125	936.3982	9.01	0.000	6598.814	10269.44
sexo	374162.9	16556.8	22.60	0.000	341712.1	406613.7
persona	-2.63e+07	87402.6	-300.85	0.000	-2.65e+07	-2.61e+07
matrimonio	1175389	17191.24	68.37	0.000	1141695	1209083
milenials	-192731.2	24220.11	-7.96	0.000	-240201.9	-145260.6
trabind	1202225	24313.46	49.45	0.000	1154571	1249878
trabinf	41989.56	20933.91	2.01	0.045	959.7637	83019.36
_cons	2.81e+07	78253.75	358.47	0.000	2.79e+07	2.82e+07

Fuente: Estimaciones propias con base en la base de datos de clientes de tarjetas de crédito de Banco Promerica

Para las variables estadísticamente significativas, los resultados de esta especificación econométrica son casi idénticos a los de la especificación anterior, excepto en lo relacionado con el sexo. Esta especificación indica que los hombres gastan –en total– menos que las mujeres, lo cual podría estar explicado por patrones de consumo totales. Esta especificación refuerza lo mencionado anteriormente sobre el efecto negativo de la política sobre esos sectores de la economía.

Además, cabe preguntarse, ¿cuántas personas redujeron su gasto efectivo debido a la fijación del techo en las tasas de interés? Presumiblemente, dado que el crédito se contrae (la curva de acceso al crédito de desplaza hacia abajo y la izquierda), es factible concluir que intertemporalmente las personas ven disminuido su acceso al crédito, entonces su restricción presupuestaria y en consecuencia su gasto.



Finalmente, ¿se podría argumentar que las personas gastan menos por tener un menor ingreso disponible antes y después de la pandemia, mayor inflación o mayores impuestos? (No se controla por estos factores). La respuesta a esa pregunta es que no es necesariamente factible establecer esa hipótesis como la hipótesis nula, pues se presume que la distribución del efecto de la pandemia sobre los ingresos de los trabajadores (en el sector formal e informal) no fue ni uniforme, ni normal; lo más probable es que fuese una beta, esto es, los trabajadores de menos ingresos y en el sector informal fueron los más afectados negativamente en términos de disminución de ingreso nominal y ahorros, pero a consecuencia de los cierres durante la pandemia gastaron menos en gastos fuera del hogar. En contraposición, está documentado que los trabajadores de ingresos medios y altos en sector formal mantuvieron su ingreso nominal, pero aumentaron sus ahorros y, además, durante la pandemia disminuyeron sus gastos fuera del hogar como consecuencia de las restricciones de movilidad. Por tanto, no es factible argumentar en general, que las personas gastan menos por tener un menor ingreso disponible.

8. Conclusiones

Hay situaciones en las que un tope en la tasa de interés puede ser una buena decisión política para los gobiernos. Cuando se proporciona crédito insuficiente a una industria en particular que es de importancia estratégica para la economía, los topes a las tasas de interés pueden ser una solución a corto plazo. Si bien a menudo se usan con fines políticos más que económicos, pueden ayudar a poner en marcha un sector o incubarlo a partir de las fuerzas del mercado durante un período de tiempo hasta que sea comercialmente sostenible sin el apoyo del gobierno.

También pueden promover la equidad. Siempre que se establezca un tope a un nivel lo suficientemente alto como para permitir préstamos rentables de parte de instituciones financieras eficientes a las Pymes, se puede proteger a los consumidores de la usura sin afectar significativamente el alcance.

Además, el alcance financiero no es un fin en sí mismo y un mayor impacto económico y social podría resultar de un crédito más barato en ciertos sectores en lugar de un mayor alcance. Cuando se sabe que los prestamistas son muy rentables, entonces podría ser posible obligarlos a prestar a tasas más bajas sabiendo que los costos pueden absorberse en sus márgenes de beneficio. Los topes a las tasas de interés también protegen contra las prácticas crediticias usureras y pueden usarse para protegerse contra la explotación de miembros vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, aunque indudablemente hay fallas de mercado en los mercados crediticios, y el gobierno tiene un papel en la gestión de estas fallas de mercado (y de hecho en el apoyo a ciertos sectores), los topes de tasas de interés son, en última instancia, una forma ineficiente de alcanzar la meta de tasas de interés más bajas a largo plazo. Esto se debe a que abordan el síntoma, no la causa de las fallas del mercado financiero. Para reducir las tasas de manera sostenible, es probable que los gobiernos deban actuar de manera más sistémica, abordando problemas en la información del mercado y la estructura del mercado y en el lado de la demanda y, en última instancia, apoyando un nivel más profundo de reforma del sector financiero.

En el caso de Costa Rica, el establecimiento de una política de topes a las tasas de interés ha tenido efectos adversos sobre la economía debido a, como se indicó previamente, que es una alternativa ineficiente para disminuir las tasas de interés.



En Costa Rica, además, por el lado de la oferta es oportuno mencionar lo siguiente. En primer lugar, respecto a la fórmula mediante la cual se estima la tasa tope, carece de técnica y no toma en consideración ni cuantifica los diferentes componentes del costo (tasas de interés, encajes legales, impuestos, costos de marcas), entre otros. Uno de los elementos más importante es que la definición de la tasa tope no toma en consideración variables de riesgo, o sea, no permite diferenciar entre tipos de consumidores, por lo que el resultado es una exclusión de los tipos de consumidores más riesgosos, quienes pasan a engrosar la demanda potencial de los prestamistas informales gota a gota.

En segundo lugar, esa fórmula no incorpora movimientos reales de tasas de interés. Por ejemplo, el incremento de la Tasa de Política Monetaria generó una menor demanda de crédito en colones, lo cual no fue correspondido por un incremento igual en la tasa de referencia que se utiliza para el cálculo de la tasa tope, o sea, no se reflejó en la fórmula de cálculo de tasas máximas. Esto tiene como consecuencia una mayor exclusión de los grupos de ingreso más vulnerables, quienes son víctimas de los prestamistas gota y gota y de los métodos extorsivos vinculados a estas actividades ilegales.



Por último, el país carece de burós de crédito integrales que mejoren la capacidad de los bancos de tomar decisiones. De hecho, la ley de protección de datos obliga a tomar decisiones que afectan pérdidas y esto debe trasladarse al cliente.

Ahora bien, por el lado de la demanda se debe tomar en consideración lo siguiente. Primero, la tarjeta de crédito es un método de financiamiento, pero funciona también como un medio de pago seguro. Una parte se financia y otra los clientes pagan de contado. Finalmente, los resultados se refieren a tipos de consumo, y se debe aclarar que un porcentaje de ese consumo es consumo básico que el cliente lo financia con la tarjeta, por lo que ante la exclusión causada por la ley, estos consumidores deben buscar otros medios más caros de financiamiento.

Los resultados de la sección 7 evidencian la existencia de distorsiones que generan este tipo de políticas sobre los consumidores, las empresas y el resto de la economía. En términos microeconómicos, los sectores más afectados negativamente por la política son los siguientes: las personas de mayor edad, las mujeres, los trabajadores independientes e informales y, en general, las personas físicas respecto a las personas jurídicas.

La política de topes de tasas de interés implica una pérdida de bienestar para los consumidores más vulnerables de la economía. Es decir, a esos sectores se les priva de poder tener acceso al mercado de crédito formal para suavizar la senda de consumo en el tiempo. Los cuales, paradójicamente, se creía que iban a ser los más beneficiados de la política de topes. Con la política de topes fueron excluidos del mercado formal de crédito mediante el producto de tarjetas de crédito, con las implicaciones socioeconómicas que tiene el acceder al mercado informal de crédito, o sea, los prestamistas gota a gota. Todo lo anterior las implicaciones que ello tiene además sobre la promoción de actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero.

Además, la política de topes implica una pérdida de bienestar para las empresas, particularmente las Pymes. Si bien es cierto, el no disponer de una tarjeta de crédito para realizar transacciones implica sustituir este mecanismo de pago por el pago con tarjeta de débito o efectivo, la realidad es que al no acceder al mercado de crédito las personas disponen de un menor ingreso presente para gastar, lo cual se traduce en menores ventas del sector comercio, y un menor gasto para toda la economía. Como se demostró arriba, la disminución en el gasto total a través de las tarjetas de crédito se estima en un 0.4% del consumo del PIB. De ello, al menos 27% corresponde a producción que no se realizó, o sea, que se destruyó.

9. Referencias bibliográficas

Karlan, Dean S. y Zinman, Jonathan (2006). Credit Elasticities in Less-Developed Economies: Implications for Microfinance.

Miller, H. (2013). Interest rate caps and their impact on financial inclusion. Economic and Private Sector, Professional Evidence and Applied Knowledge Services.https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a0de5274a31e00003d0/Interest_rate_caps_and_their_impact_on_financial_inclusion.pdf

SUGEF (2021). Estudio Anual sobre los Impactos de las Disposiciones Contenidas en los Artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley 9859 (Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor)

SUGEF (2022). Estudio Anual sobre los Impactos de las Disposiciones Contenidas en los Artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley 9859 (Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor)

Imágenes con fines ilustrativos recopiladas de Shutterstock. (2024).
<https://www.shutterstock.com/es/search/finance>



ACADEMIA DE CENTROAMÉRICA

www.academiaca.or.cr



Academiacr



Academiacr